

עין משפט‏**ג**‏**נר מצוה**

עה א מיי פֿון מהל' ערשן הלכה יט:

עו ב ג מיי פֿון מהל' חובל ומזיק ה' י סגג עשין ע טושע י"ד סימן רסו סעי' כה וטושע ח"מ סי' תכד סעי' ג:

עו ד מיי פֿון מהל' תרומות ה' א טו"ד סימן שלא:

פסקי רי"ד

אמר ליה מפני שהוא קניינו: תניא א"ר אלעזר אמרנו למאיר והלא זכות הוא לעבד לצאת מתחת ידי רבו לחירות ואמר לנו חוב הוא לו שאם יהיה עבד כהן פוסלו מן התרומה אמרנו לו והלא מה אם ירצה שלא לזווג ושלל לפרנסו רשאי אמר לנו ומה אילו עבד כהן שברח ואשת כהן שמרדה על בעלה הלא הן אוכלין בתרומה וזה אינו אוכל אבל אשה חוב הוא לה שכן פסלה מן התרומה ומפסדיה מן המזונות מאי קא"ל ומאי קמחדר להו פי' הוא אומר חוב הוא לו שאם היה העבד כהן פוסלו מן התרומה וגם כהן שברח וכו' ומחדר הכי קא"ל שאם היה עבד כהן פוסלו מן התרומה פי' אינ' שוכות הוא לו שיצא לחירות מי"מ ישי בו צד חובה ויכין שיש בו צד חובה אין חבין לו לאדם אלא בפניו אמרנו לו והלא אם ירצה וכו' פי' יכול למזנוע ממנו מזונות בין חולין ובין תרומה אי"כ נמצא שהשליח הזה שום חובה אינו עושה לו אחר לזון השבתני על המזונות מה תשיבני על התרומה פי' במזונותיו יכול למזנוע בין מחולין בין מתרומה אבל מתרומה בעלמא לא מצי ליה להשליח חובה אלא ודאי אמר הזה פוסלו אפי' מתרומה בעלמא אי"כ נמצא שחוב הוא לו וכו' וזיק ליה גיטא ופסיל ליה פי' והרי נמצא שכלא השליח נמי יכול לפוסלו מתרומה בעלמא שביק ליה ועריק ואזיל לעלמא ומח אילו עבד כהן שברח ואשת כהן שמרדה על בעלה הלא (אין) אוכלין וזה שהשליח קיבל לו גיטו אינו אוכל פי' לא מצי למפסליה בגיטא דעריק ואזיל לעלמא אבל ע"י שליח מצי למפסליה בכל היכא דאיתיה דמשעה דמטי גיטא לידיה דשליח זכה לו ויצא ב"ח. ומכאן מוכיח דבהגעת הגט ליד השליח אינ'פ' שלא הגיע ליד העבד הוי משוחרר שאם צריך שיגיע ליד העבד שביק ליה נמי ועריק אלא ודאי ע"י זכי השליח יכול לשחררו בכל מקום שהוא אינ'פ' שלא יגיע לידו. שפיר

יב:

וְלִימָא לִיָּהּ הקדש עד האדינא ב'ו'. לענין עשה עמי ואיני זך ניהא דלא אמר ליה הקדש הכי אע"ג דרצו מני אמר ליה משום דפשיטא דהקדש ניהא ליה שלא ימות עצדו דרעב: **פחות** משוה פרוטה. פי' בקונטרס דאין הקדש חל על פחות משוה פרוטה והקשה רבינו יצחק

דמנן בזהוב (ב"מ דף נה.) חמש פרוטות הן לימני שש פרוטות הן דאין הקדש חל על פחות משוה פרוטה ואומר ר"י דהכא היינו טעמא שאין בדעמו של מקדש שיחול על פחות משוה פרוטה^א: **שבתו** ורפואתו לרבו. שבתו היינו שבת קטנה וגדולה דהיינו נזק וה"ה גער וזושת לרצו לרננן דר' יהודה דלמרי צהובל (ב"ק דף פו.) דיש לעבד צושת ולא נקט להו משום דאין חידוש שכן לרצו אצל צצבתו קמ"ל דאע"ג דסקיל הרצ שבת דידיה לא מייחייב צמוזנותיו דיכול הרצ לומר לעבד עשה עמי ואיני זך והא דפריך צסמון שבתו פשיטא^ג ה"פ פשיטא דשבתו לרצו אף ע"פ שלא יזווגו כיון דיכול הרצ לומר לעבד עשה עמי כו'^ד ולא הוה ל' לר' יוחנן למינקט קוטע יד עצדו של צצירו אלא הוה ליה למימר צהדיא יכול הרצ לומר לעבד כו'^ה אס לא צא להשמיענו דצר אחר ומשני דנקט קוטע יד עצדו לאשמעינן חידוש שני דרפואתו לרצו דהיינו גער דסמא חריפא דמתקין דה"פ שיהא לעצמו כמו רפואתו שיהא לעצמו גס דסיקצול גער כדי להרויח שכר רפואתו יהא לעצמו אצל גער קטיעת היד פשיטא דלרצו ולהני לא תני וכן לצושת. ר"י: **שמע מינה** יבול ש"מ. וא"ת ר' יוחנן היכי מוקי פלוגתייהו דרשב"ג ורבנן דלעיל דלא מני למימר דפליגי דמר סבר יכול ומ"ס אינו יכול^ו דפריך לעיל ואי דאסיקנן לעיל דאמר לא מעשה ידין צמוזנותין וצשני צזורת לא ספיק כו' אי"כ לכ"ע אינו יכול וי"ל דאע"ג דצשאר שנים יכול צשני צזורת אינו יכול דצשאר שנים ימלא מרחמים יותר כשיחזור על הפתחים מצשני צזורת:

רפואתו דידיה הוא. והא דמנן צפרק החובל (ב"ק פו.) (ב) צעבד כעניני שלו פטור מכוין שמא יש לחלק דאע"ג דכשחבל צו אחר נותן רפואתו לעבד הוא שחבל צעבדו לא

ליה סמא חריפא דפטור מן המותר (ו) דלאמרת הכא^ז:

שאם היה עבד כהן פוסל^ח מן התרומה. ואם תאמר טפי הוה ליה לננקט לפי שאוסרו צשפחה דשיין אף צעבד ישראל וי"ל דלדצריהם קאמר להו דסצרי אדצרה הרי מתירו צבת חורין^ט:

השבתוני ע"א המזונות. רצנן שהשיצו לו ומה אם ירצה שלא לזווג רשאי^י היו סצורין הא דקאמר ר"מ שאם היה עבד כהן פוסלו מן התרומה היו חוצ לו לפי שנותן לו הרצ מזונות צריו צצציל שיש תרומה הרצה לכהנים^י או משום שיש מצוה צצכילת תרומה ומשום הכי מהדרי ליה ומה אם ירצה שלא לזווג וקאמר להו ר"מ השצתוני על המזונות^{יא} מה תשיצוני על התרומה^{יב} שאפילו לא ירצה הרצ לזווג יש חוצה דמכל מקום מוצא העבד לקנות תרומה צוול יותר מן החולין וגם חולקין לו על הגורן לר"י דאמר (במוזות דף כז:) חולקין תרומה לעבד אע"פ שאין רצו עמו: **ובי** תימא אי בעי זריק ליה גיטא על התרומה וי"ל דקסבר דלא חשיב ליה חוצה מה שמקצלו זה כיון דאפילו אס לא יקצצלו יכול רצו לפוסלו מתרומה צענין אחר אי נמי ה"פ אי צעי זריק ליה האדון גיטא ספק קרוב לו וספק קרוב לעבד ויאסר בתרומה וצשפחה וצבת חורין וטוב לו להיות משוחרר וכן אי צעי שקיל ארצב זזוי מישראל ופסיל ליה מתרומה ועדיין הוא עבד: **שצריך** ליה ועריק ואיצי אע"למא. משמע דאי עריק אוכל בתרומה^{יג} וא"ת * ליחוש ד^{יד} שמא^{טו} מכרו לישראל^{טז} ומיתסר בתרומה וי"ל דלא שכיח שיקנהו ישראל מאסר צצרת^{יז}:

המביא גמ פרק ראשון גיטין

א) **לוה ואוכל עושה ופורע**. לא יעשה תחלה דפרוטה קמייחא קדשה לה ושוב אסור לו אלא לוה תחילה ואוכל ועושה פחות פחות משוה פרוטה ופורע כדמפרש לקמיה. וקס"ד צשאין מעלה לו מזונות וקאמר דיכול להקדיש אלמא יכול לומר לו עשה עמי ואיני זך: **להעדפה**. מזונות

מרווחין יותר מה שאין דרך צעליו להאכילו: **דלשבת** **עצדיה**. בגוף צריא: **צפוחס** **פחוס** **משוה פרוטה**. עד שלא תצטרך הפרוטה יצרענה דלא חייל הקדש אפחות משוה פרוטה: ה"ג **מסצברא**. דצמעלה לו מזונות קאמר: **דאי לא עבדא מאן פלה ליה**. שמאחר שאין עושין לו מאכל מה יאכל העבד הזה מי יעצדנו ומי יזמן לו מזונות: **אי אמרס צצלמא**. הן דלעיל דקאמר רצ דחל הקדש: **צמענה** לו **מזונות**. קאמר ואין יכול הרצ לומר לעבד עשה עמי ואיני זך: **והא**. דקאמר לא חייל הקדש צשאינו מעלה שפיר: **אלא אי אמרס**. קמייחא צשאינו מעלה ואפילו הכי חייל הקדש דיכול הרצ לומר לעבד עשה עמי ואיני זך: **דאי לא עבדא מאן פלה ליה**. צתמיה מאן דצעי ניפלתיא: **ס"ט**. דאיכא אמורא אחריתא דפליג עליה דרצ: **נוטן צצטו** ורפואתו לרצו. צצתו שצר צטלתו צחציו ואע"פ שנותן לו דמי ידו רואין אותו כאלו הוא שומר קישואין דעדיין הוא ראוי לכך כשיעמוד מחציו:

ורפואתו. לקמיה פריך הא צעי למיתצא לרופא. הוא הדין לזנוק וצערו אלא נזקו לא איצטרך דהיינו דמי ידו ופשיטא דלרציה הוא דאצתמיה מכספיה וצערו נמי צכלל רפואתו דהכא הוא כדמפרש לקמיה דהאי רפואתו צערא דסמא חריפא הוא וה"ה נמי לצער המכה. ומדקאמר צצתו לרצו והוא ניוון מן הצדקה ש"מ יכול הרצ כו': **לעעדפה**. שהוא צריך מפני חציו להוסיף על מזונותיו: **ניוון**. משמע מזונות דמי חייו: **פרנסה**. היינו כל שאר צרכיו צלצון לעז קונייני^א: **פשיטא**. דלרצו הוא אלא למאן ליהוי הרי מעשה ידי לרצו ואי לאשמועינן אע"פ שאינו זנו ולמימרא דיכול הרצ כו' נימא אותו העבד ניוון מן הצדקה ותו לא: **דאמדוס** **לחמשא** **יומי**. ליתן לרופא שצר חמשת הימים: **צערא** **דידיה**.

וסד"א צערא לא זכי ליה רחמנא: קמ"ל דבכל צצח הצא לידו וזכה צו רצו כשורו וחמורו: **אמרנו** לו **למאיר** גרסינן. מפני שצצירו הוא אינו קוריהו רצי: **ומה** והלא אס ירצה שלא לזווג רשאי. נמצא שאינו מפסידו צשחרורו כלום: **אצל** **אשה חוצ הוא לה**. רצנן קאמרי לה כלומר צהדיא ודאי מודיעא: **מאי קאמרי** ליה **ומאי קמהדר להו**. כלומר תשובה שהשיצם ומה עבד כהן צצרת מה תשובה היא למה שאמרנו לו על המזונות: **השצתוני על המזונות**. שאינו זנו משלו: **מה תשיצוני על הסרומה**. שהרי כל זמן שלא שחררו הוא הולך ואוכל תרומה בכל מקום צצציל רצו: **וכי סימא**. ודאי קבלת שלים זו אינה חוצ דאי צעי מריה זריק ליה גיטא צצרות הרצים צצוך ד' אמות: **ופסיל ליה**. שהרי משוחרר הוא זו אינה ראייה דאיהו צציק ליה מיד ולא ימלא עצמו למקום שיוכל לפוסלו צצריקת גט: **ואזיל לעלמא**. ואכיל תרומה: **זה**

וא"ת מה צצך מ"מ חוצ הוא לו זה השחרור שפוסלו לא יקצצלו אס לא יקצצלו יכול רצו לפוסלו מתרומה צענין אחר אי נמי ויאסר בתרומה וצשפחה וצבת חורין וטוב לו להיות משוחרר וכן ה"פ אי צעי זריק ליה האדון גיטא ספק קרוב לו וספק קרוב לעבד ויאסר בתרומה ועדיין הוא עבד: **שצריך** ליה ועריק ואיצי אע"למא. משמע דאי עריק אוכל בתרומה^ב וא"ת * ליחוש ד^ג שמא^ד מכרו לישראל^ה ומיתסר בתרומה וי"ל דלא שכיח שיקנהו ישראל מאסר צצרת^ו:

ומה

מסורת הש"ס

א) [מוספתא פ"א],
ב) [ב"מ יט.],
ג) א שיך לע"ה,
ד) זיל דלמתיקן.
ה) [ש"ס, ט] ופי' מוס' ב"ק פו. ד"ה צעבד,

גליון הש"ס

תוד"ה שביק ליה וכו'
ליחוש שמא מברי. ע'
צה"ן קדושין פ"ב דף רכס ע"ה:

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה רפואתו כו'
החובל צעבד כו':

לעזי רש"י

קונייני"י [קונייני"ד].
צידו, צורכיס.

מוסף רש"י

זכות הוא לעבד. טובה הוא אצלו שממירו צקלן וסיון דכות הוא איכא למרזי דמשעה שנצמד וזכה בשחרור דלכ מטא גט שחרור לדידי נעשה בן חורין למפרע משעת צתמיה. (ב"מ יט.) חוב הוא לעבד. חותנו הוא שינאל מתחת רצו כלומר הפסד הוא לו שסע עבד של כהן הוא פוסלו מן התרומה ואס על יצראל אצורו צשפחה כענינה דחלא ליה וצשפחא ליה ופצלא ליה. (טס.)

מוסף תוספות

א. כדו שיכול העבד להתפרנס ברווח. מוס' הלא"ס.
ב. מאי פשיטותא, אדרבה איצטרך לאימועינן דיכול הרצ לומר לעבד עשה עמי ואיני זך. רשני"א.
ג. ואי לאשמרענין היא גופה דיכול לומר לו ששה עמי ואיני זך. רשני"א.
ד. ומנה שני צצות דנקט. רשני"א.
ו. אי"כ ר' יוחנן איפליג ארשב"ג ורבנן. רשני"א.
ז. שכבר זכה בכל. מוס' ב"ק פו. ד"ה צעבד.
ח. אודו לי מיהת בעבד כהן שמפסידו בתרומה. מוס' הלא"ס.
ט. לא הבינו לומר ר"מ, אלא. מוס' הלא"ס.
י. בביתם. מוס' הלא"ס.
יא. לפי מה שהבנתם דברי. מוס' הלא"ס.
יב. שנאסר בה, ובהו יש לו הפסד. מוס' הלא"ס.
יג. בחוקת שהוא עבד כהן, ורבנן נמי לא פליגי בהכי. מוס' הלא"ס.
יד. לרבנן. מוס' הלא"ס.
טו. שחררו רבו וליחסר בתרומה, ולר"מ נמי ליחוש שמא. מוס' הלא"ס.
טז. או שמא יפקידנו האדון משחררו או מפקידו שאינו רוצה להביאו לידו מכשול. שמא איכל בתרומה או יבא על הפשעה. מוס' הלא"ס.